

**Prodotti
per te**



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te - Condomini

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

CGA PB.RI02.4030 - EDZ 1112024.0

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
GRAZIE di aver scelto **Vittoria Assicurazioni**.

Con il presente documento che Le è stato consegnato prima della sottoscrizione della Polizza, abbiamo il piacere di illustrarle le garanzie e i servizi che il nostro prodotto **Vittoria con te - Condomini** è in grado di offrirle.

Vittoria con te – Condomini è il prodotto assicurativo pensato per proteggere i condòmini dalle conseguenze economiche causate da imprevisti che possono colpire il fabbricato e dalle richieste di risarcimento per eventuali danni a terzi (compresi gli altri condòmini) di cui sono responsabili e che derivano dalla proprietà o dalla conduzione del fabbricato.

Il prodotto si compone di quattro gruppi di garanzie, chiamate Sezioni:

- Incendio e altri danni ai beni;
- Responsabilità civile;
- Danni da acqua condotta;
- Tutela legale.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Sezioni e possono essere scelte a seconda delle necessità. Sono inoltre previste garanzie opzionali per personalizzare ulteriormente la copertura.

Vittoria con te - Condomini Le dà la possibilità di includere ed abbinare in un unico prodotto diverse tipologie di garanzie componendo così una copertura assicurativa rispondente alle sue esigenze.

Altra caratteristica di **Vittoria con te - Condomini** è che la documentazione precontrattuale e contrattuale che Le sarà consegnata è personalizzata; riguarderà cioè solo le garanzie che Lei avrà scelto, coerentemente con le Sue richieste ed esigenze assicurative, evitandoLe così il fastidio di perdersi in informazioni superflue e ridondanti.

Al fine di avere le informazioni complete sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale La invitiamo a rivolgersi al Suo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione. Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	6
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	7
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	8
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	8
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	8
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	8
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	8
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	9
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	9
1.6 - DOLO E COLPA GRAVE	9
2 - Come mi assicuro?	9
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	9
2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO	9
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO	9
2.4 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME	10
2.5 - POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEQUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE	11
2.6 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO	11
2.7 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA	11
2.8 - IMPOSTE E TASSE	11
2.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	11
2.10 - FORO COMPETENTE	11
2.11 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	12
2.12 - PRESCRIZIONE	12
2.13 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO	12
2.14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA	12
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	13
NOTE E NORMATIVE	14
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	18
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	19
OGGETTO DEL CONTRATTO	21
1 - Cosa è assicurato?	21
1.1 - INCENDIO E SCOPPIO	21
1.2 - GRANDINE SU FRAGILI	22
1.3 - CADUTA ALBERI	22

1.4 - EVENTI SOCIOPOLITICI	23
1.5 - FENOMENI ELETTRICI	23
2 - Cosa NON è assicurato?	23
3 - Ci sono limiti di copertura?	24
3.1 - ESCLUSIONI	24
3.2 - FRANCHIGIE	25
3.3 - SCOPERTI	25
3.4 - LIMITI DI INDENNIZZO	26
Cosa fare in caso di Sinistro	28
4 - GESTIONE DEL SINISTRO	28
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	28
4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	28
4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	28
4.4 - MANDATO DEI PERITI	28
4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	29
4.6 - VALORE A NUOVO	29
4.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE	30
4.8 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE	30
4.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	30
4.10 - ANTICIPO INDENNIZZI	31
4.11 - BUONA FEDE	31
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	32
NOTE E NORMATIVE	33
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	35
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	36
OGGETTO DEL CONTRATTO	38
1 - Cosa è assicurato?	38
1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	38
1.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	38
1.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE	39
1.4 - RICORSO TERZI DA INCENDIO	39
2 - Cosa NON è assicurato?	39
3 - Ci sono limiti di copertura?	40
3.1 - ESCLUSIONI	40
3.2 - SCOPERTI	41
3.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO	41
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	43
4 - GESTIONE DEL SINISTRO	43

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	43
4.2 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	43
4.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO E SPESE LEGALI	43
4.4 - ASSICURAZIONE PARZIALE	43
4.5 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE	43
NOTE E NORMATIVE	45
SEZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA	48
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	49
OGGETTO DEL CONTRATTO	50
1 - Cosa è assicurato?	50
1.1 - ACQUA CONDOTTA	50
1.2 - OCCLUSIONI DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA	51
1.3 - DANNI DA GELO	51
1.4 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA	51
1.5 - CONDUTTURE INTERRATE	51
1.6 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS	51
1.7 - INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI	51
2 - Cosa NON è assicurato?	51
3 - Ci sono limiti di copertura?	52
3.1 - ESCLUSIONI	52
3.2 - FRANCHIGIE	54
3.3 - SCOPERTI	54
3.4 - LIMITI DI INDENNIZZO	55
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	57
4 - Gestione del Sinistro	57
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	57
4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	57
4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	57
4.4 - MANDATO DEI PERITI	57
4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	58
4.6 - VALORE A NUOVO	58
4.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE	59
4.8 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE	59
4.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E/O DEL RISARCIMENTO	59
4.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	60
NOTE E NORMATIVE	61

Vittoria con te
Condomini

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in “**GRASSETTO MAIUSCOLO**” nelle presenti condizioni di assicurazione e nelle condizioni di assicurazioni delle **SEZIONI** acquistate hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione. Se il CONTRAENTE stipula per conto di un Condominio si intendono assicurate le parti di proprietà comune e le proprietà dei singoli Condomini.
- **SOCIETÀ:** Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **ANNO SOLARE:** periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che decorre dalla data di sottoscrizione della **POLIZZA** e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.
- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **CONSUMATORE:** la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **GARANZIA:** è la copertura assicurativa sui **RISCHI** che regola le modalità di **RISARCIMENTO** o **INDENNIZZO** che la **SOCIETÀ** si impegna a corrispondere a seguito di un **SINISTRO**.
- **INDENNIZZO** o **RIMBORSO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**.
- **POLIZZA** o **CONTRATTO:** il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **PARTI**.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal **CONTRAENTE** alla **SOCIETÀ**.
- **RISARCIMENTO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** ai terzi danneggiati in caso di **SINISTRO**.
- **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
- **SEZIONE/I:** insieme di **GARANZIE** raggruppate in funzione dei **RISCHI** assicurati.
- **SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

IL CONTRATTO DALLA “A” ALLA “Z”

Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il **CONTRATTO**. Il **CONTRATTO** è, inoltre, disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al **CONTRATTO**.

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per **CONTRAENTE/ASSICURATO** e **SOCIETÀ**.

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

E' particolarmente importante per la **SOCIETÀ** che al momento della conclusione del **CONTRATTO**, il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATO** (se persona diversa al **CONTRAENTE**) forniscano una serie di informazioni necessarie alla corretta valutazione del rischio.

Pertanto, in caso di eventuali inesattezze e reticenze da parte del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO** sulle suddette informazioni, tali da compromettere la corretta valutazione del rischio, quest'ultimo potrebbe subire la perdita totale o parziale del proprio diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO** nonché la cessazione della **POLIZZA**⁽¹⁾.

1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

In caso di variazioni che comportino una diminuzione⁽²⁾ del **RISCHIO**, il **CONTRAENTE** ne deve dare comunicazione alla **SOCIETÀ** in una delle forme previste dal successivo articolo: "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

In tal caso la **SOCIETÀ** è tenuta a ridurre il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** successive al momento in cui è pervenuta la comunicazione del **CONTRAENTE**. In alternativa, la **SOCIETÀ** potrebbe esercitare il proprio diritto di recesso dal **CONTRATTO** entro due mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della suddetta comunicazione. Tale recesso avrà effetto dopo un mese.

Anche nei casi di aggravamento⁽³⁾ del Rischio, il **CONTRAENTE** è tenuto a darne comunicazione scritta alla **SOCIETÀ** mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Infatti gli aggravamenti di **RISCHIO** non noti o non accettati dalla **SOCIETÀ** potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, nonché la cessazione dell'assicurazione.

Cosa si intende per “RISCHIO”?

Come riportato nel Glossario del presente **CONTRATTO**, in ambito assicurativo viene definito “**RISCHIO**” la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un **SINISTRO**.

Ad esempio, rientra nella definizione di “**RISCHIO**” la probabilità che l'**ASSICURATO** subisca un **INCENDIO** della propria abitazione, ad esempio a causa di un fulmine.

1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI⁽⁴⁾

Se il **CONTRAENTE** ha sottoscritto diversi contratti assicurativi per i medesimi **RISCHI** coperti dalla presente **POLIZZA** deve comunicarlo alla **SOCIETÀ**. Se il **CONTRAENTE** omette dolosamente di dare tale comunicazione, la **SOCIETÀ** non è tenuta a corrispondere l'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**.

LA **SOCIETÀ**, entro 30 giorni dalla comunicazione suindicata, può recedere dal **CONTRATTO** con preavviso di almeno 15 giorni restituendo al **CONTRAENTE** la quota di **PREMIO** pagata e non goduta.

In caso di **SINISTRO**, il **CONTRAENTE** deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno di essi il

nome degli altri.

1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **CONTRATTO** è stipulato per conto altrui, il **CONTRAENTE** deve adempiere agli obblighi da esso derivanti, ad eccezione di quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'**ASSICURATO**⁽⁵⁾.

1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta dal **CONTRAENTE** o dall'**ASSICURATO** con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA** oppure alla **SOCIETÀ** ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

1.6 - DOLO E COLPA GRAVE

La **SOCIETÀ** risponde dei danni indennizzabili/risarcibili a termini di **POLIZZA**, determinati da:

- colpa grave del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**);
- dolo e colpa grave delle persone di cui il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**), deve rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in **POLIZZA**.

2 - Come mi assicuro?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la **SOCIETÀ** presta le **GARANZIE** offerte dal presente **CONTRATTO**.*

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

La prima rata di **PREMIO** o l'eventuale **PREMIO** unico pattuito devono essere pagati alla consegna della **POLIZZA**.

Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.

La **SOCIETÀ** rilascia quietanza contenente data del pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il **PREMIO**.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la sede della **SOCIETÀ**.

Se il **CONTRAENTE** ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit⁽⁶⁾, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato al contratto "SEPA Direct Debit".

Se il **CONTRAENTE** ha optato per l'Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'allegato "Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", che forma parte integrante del **CONTRATTO**.

La sottoscrizione della **POLIZZA** (indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future) impegna il **CONTRAENTE** a mantenere in vita la **POLIZZA** stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di **PREMIO** alle scadenze convenute.

Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui al precedente articolo "**ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**".

2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

Le **GARANZIE** acquistate hanno effetto dalle ore 24 del giorno in cui è stata sottoscritta la **POLIZZA** se il **PREMIO** è stato pagato, a meno che la **POLIZZA** stabilisca una data successiva.

In caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Le rate successive alla prima possono essere pagate entro il 15° giorno dalla scadenza, trascorso il quale le **GARANZIE** restano sospese e rientrano in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del **PREMIO**, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite⁽⁷⁾.

Per i **CONTRATTI** poliennali la **SOCIETÀ** può applicare un diverso frazionamento del **PREMIO** in occasione di ogni scadenza di **ANNO SOLARE** comunicando tale intenzione al **CONTRAENTE** almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.

In tal caso il **CONTRAENTE** può recedere dal contratto comunicando il recesso alla **SOCIETÀ** almeno 15 giorni prima della scadenza dell'**ANNO SOLARE**.

2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Il **CONTRATTO** può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

Anche se la **POLIZZA** dovesse prevedere una durata poliennale, il **CONTRAENTE** potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui ha esercitato il recesso[®]. La **POLIZZA** (così come le **GARANZIE** in essa contenute) ha durata non inferiore ad 1 anno, e, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle **PARTI** nelle modalità di seguito indicate, è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga. La disdetta, in quest'ultimo caso, deve essere data nelle forme indicate all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**", almeno 30 giorni prima della scadenza della **POLIZZA**, se la stessa è stipulata con un **CONSUMATORE** (se non **CONSUMATORE**, 60 giorni prima della scadenza della **POLIZZA**).

Nel caso di durata poliennale è prevista una riduzione del **PREMIO**.

2.4 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME

Le somme assicurate, i massimali, le **FRANCHIGIE**, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** delle garanzie della **SEZIONE**:

- "Incendio e altri danni ai beni";
 - "Responsabilità Civile verso Terzi";
 - "Danni da acqua condotta";
- sono soggetti ad adeguamento in base all'indice del "Costo di costruzione di un fabbricato residenziale" pubblicato dall'ISTAT.

L'adeguamento dei valori avviene in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni **ANNO SOLARE** sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- in fase di rinnovo della **POLIZZA**, in caso di una variazione in più od in meno rispetto all'indice inizialmente adottato, o ad indice equivalente a quello inizialmente adottato, le somme assicurate, i massimali, le **FRANCHIGIE** e i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dal rinnovo della **POLIZZA**, dietro rilascio al **CONTRAENTE** di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se, in conseguenza della variazione dell'indice, le somme assicurate, i massimali, le **FRANCHIGIE** e i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle **PARTI** rinunciare all'aggiornamento della **POLIZZA**, con comunicazione scritta da inviare all'altra parte. In tal caso le somme assicurate, i massimali, le **FRANCHIGIE** e i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione dell'indice, la **SOCIETÀ** comunicherà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. È facoltà del **CONTRAENTE** rinunciare a tale adeguamento comunicandolo nelle forme di cui all'articolo: "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

La presente condizione non è operante:

- se si è optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.

Esempio di indicizzazione:
Data di effetto della **POLIZZA**: 1/12/2023
Data scadenza **POLIZZA**: 1/12/2024
Indice ISTAT rilevato a giugno 2023: 100
Indice ISTAT rilevato a giugno 2024: 102

Variazione indice ISTAT tra giugno 2023 e giugno 2024 +2%	1/12/2023	1/12/2024
CAPITALE ASSICURATO	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

2.5 - POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ad ogni rinnovo annuale della **POLIZZA**, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, la **SOCIETÀ** può modificare il **PREMIO** di **POLIZZA**, in aggiunta a quanto eventualmente previsto dall'indicizzazione (se selezionata e indicata in **POLIZZA**).

La variazione di **PREMIO** è evidenziata sulla quietanza rilasciata al **CONTRAENTE** che, pagando il **PREMIO** così modificato, acconsente al rinnovo del **CONTRATTO** alle nuove condizioni di **PREMIO**.

Se il **CONTRAENTE** non accetta le nuove condizioni e si astiene dal pagamento del **PREMIO**, l'assicurazione cesserà automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e si intenderà risolta senza alcuna formalità.

2.6 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO

Dopo ogni pagamento di **SINISTRO** e fino al 60° giorno dal pagamento dell'**INDENNIZZO** /**RISARCIMENTO**, le **PARTI** possono recedere dal **CONTRATTO** o dalla singola **GARANZIA** con preavviso di 30 giorni da inviare con le forme di cui all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

La **SOCIETÀ**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **RISCHIO** non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di **PREMIO** o di una rata di **PREMIO**, il **CONTRAENTE** non deve pagare il **PREMIO** o la rata di **PREMIO** e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza. Se il **PREMIO** o la rata di **PREMIO** viene ugualmente pagata, la **SOCIETÀ** restituirà il rateo di **PREMIO** imponibile (netto imposte) non goduto.

2.7 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se il **CONTRATTO** è stipulato da un **CONSUMATORE**, il **CONTRAENTE** può recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della **POLIZZA** avvenuto con il pagamento del **PREMIO**, tramite richiesta da inviare nelle modalità previste dall'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

In tal caso la **SOCIETÀ** trattiene la quota parte di **PREMIO** relativa al periodo in cui il **CONTRATTO** ha avuto effetto.

Cosa si intende per "tecnica di comunicazione a distanza"?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del **CONTRAENTE** (ad esempio internet), viene utilizzata per il collocamento a distanza di **CONTRATTI** assicurativi e riassicurativi.

2.8 - IMPOSTE E TASSE

Il **PREMIO** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **CONTRAENTE**.

2.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal **CONTRATTO** valgono le norme di legge.

2.10 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative a questo **CONTRATTO** il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso).

2.11 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo **CONTRATTO**, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione⁽⁹⁾.

L'Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (via web).

In ogni caso la **PARTE** richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **SINISTRO**, numero della **POLIZZA**), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla **SOCIETÀ** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

2.12 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalle prestazioni e **GARANZIE** di cui alla presente **POLIZZA** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Relativamente alle **GARANZIE** della **SEZIONE Responsabilità Civile**, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**ASSICURATO** o ha promosso contro di questo l'azione⁽¹⁰⁾.

2.13 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al **CONTRATTO** deve essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta dalle **PARTI**.

2.14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La **SOCIETÀ** rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dal Codice Civile⁽¹¹⁾ verso gli inquilini che conducono abitazioni private assicurate con la presente **POLIZZA**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

La seguente tabella riporta in sintesi gli adempimenti generali in caso di **SINISTRO**.

Per i dettagli si rimanda alla lettura di quanto specificatamente riportato nelle singole **SEZIONI**:

SEZIONE	Adempimento
Tutte le SEZIONI	1. Denunciare il SINISTRO alla Agenzia cui è assegnata la POLIZZA entro 5 gg da quando è accaduto o ne si è venuti a conoscenza indicando la data del SINISTRO. 2. Fornire nella denuncia indicazione della data del SINISTRO. 3. Indicare il legale cui affidare la pratica per il seguito giudiziale, qualora la fase stragiudiziale non abbia esito positivo.

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente **SEZIONE** con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.*

(1) **CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1897 - Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1898 – Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(4) **CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(5) **CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

(6) Consistente nell'addebito automatico su conto corrente.

(7) **CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(8) **CODICE CIVILE - Art. 1899, così come modificato dall'art. 21 della L. n. 99 del 23 luglio 2009.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

(9) In base al disposto dell'**Art.5 del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28** e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Se il contratto è stato stipulato con un CONSUMATORE, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'ASSICURATO. La PARTE che viene chiamata in mediazione (sia

la SOCIETÀ, sia l'ASSICURATO) può anche non partecipare alla procedura di mediazione, comunicando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione. Al tentativo di mediazione si applicherà il regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28 - Art.5 “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

(10) **CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(11) **CODICE CIVILE - Art.1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Vittoria con te
Condomini

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO”. Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne “Il contratto dalla A alla Z”.

- **ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **FABBRICATO:** l'intera costruzione edile, identificata in **POLIZZA**, comprese recinzioni e dipendenze (attrezzature sportive e per giochi ad uso esclusivo del condominio, pannelli termici solari e/o impianti fotovoltaici, centrale termica, solai, cantine, box) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del **FABBRICATO**, compresi **FISSI**, **INFISSI** e **SERRAMENTI** ed opere di fondazione od interrate, nonché gli impianti fissi: idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria (compresi gli impianti di riscaldamento e condizionamento pertinenti alle singole unità immobiliari), gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive centralizzate come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di **FABBRICATO** in condominio, si intendono comprese anche le relative quote delle parti costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione, s'intende assicurata l'intera porzione del **FABBRICATO** di proprietà dell'**ASSICURATO**.
- **FISSI:** quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **FRANCHIGIA:** importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **FURTO:** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri⁽¹⁾.
- **IMPLOSIONE:** eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
- **INCENDIO:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **INCOMBUSTIBILI:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **INFIAMMABILI:** sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - Tipo A
 - gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano
 - Tipo B
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.
 - Tipo C
 - i liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.
- **INFISSI:** telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono per applicarvi finestre, porte, sportelli ecc. destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel **TETTO**.
- **LASTRE:** lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, materia plastica rigida, cemento-amianto o fibrocemento, pertinenti agli ingressi, scale, **TETTO** ed altri vani ad

uso comune del **FABBRICATO**, esclusi i lucernari.

- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO** avviene sino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA**, per anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale⁽²⁾
- **SCOPERTO:** percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.
- **SCOPPIO:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad **ESPLOSIONE**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **SERRAMENTI:** strutture mobili (realizzate in qualunque materiale) destinate a chiudere un'apertura (finestra, porta, sportello ecc.) praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel **TETTO**.
- **SOLAIO:** tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **FABBRICATO**, escluse pavimentazioni e soffittature. Non sono considerati come piano i cantinati e i seminterrati, se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal **FABBRICATO**. Non si considerano **SOLAI** i soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.
- **SOMMA ASSICURATA:** ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**.
- **TETTO:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il **FABBRICATO** dagli agenti atmosferici.
- **VALORE INTERO:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore del **FABBRICATO** assicurato. Se al momento del **SINISTRO** viene accertato un valore del **FABBRICATO** superiore a quello assicurato, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**ASSICURATO** (regola proporzionale)

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.

La copertura assicurativa di cui alla presente **SEZIONE** riguarda i danni materiali e diretti derivanti dall'**INCENDIO** e da altri eventi di seguito indicati subiti dal **FABBRICATO** assicurato, anche se di proprietà di terzi.

Tutte le **GARANZIE** sono valide entro le **SOMME ASSICURATE** indicate in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.1 - INCENDIO E SCOPPIO

La **SOCIETÀ**, dietro corresponsione del relativo premio, indennizza i danni materiali e diretti, subiti dal **FABBRICATO** descritto in **POLIZZA** (escluso il valore dell'area), anche se di proprietà di terzi, a causa dei seguenti eventi:

- **INCENDIO**;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **SCOPPIO** o **ESPLOSIONE** non causati da ordigni esplosivi;
- **IMPLOSIONE**;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'**ASSICURATO**;
- caduta di ascensori e di montacarichi;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione), degli impianti per la produzione di calore facenti parte del **FABBRICATO**, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- **FURTO**, tentato **FURTO** di **FISSI**, **INFISSI** e **SERRAMENTI** di proprietà comune o **INFISSI** e **SERRAMENTI** costituenti porte esterne e porte-finestre dei singoli appartamenti, nonché i guasti cagionati dai ladri agli stessi, ad esclusione dei danni subiti dai vani di accesso ai singoli box o alle singole cantine, e con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, la **SOCIETÀ** indennizza anche:

- i danni causati alle cose assicurate causati da eventi che abbiano colpito le stesse oppure elementi/cose posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui sopra;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'**ASSICURATO** o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'**INCENDIO**.

Sono inoltre sempre comprese nella presente **GARANZIA** le seguenti prestazioni assicurative, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*":

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del **SINISTRO**;
- le spese e gli onorari di competenza del perito che l'**ASSICURATO** avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo "*PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO*";
- i danni derivanti dalla perdita dei canoni di locazione o dal mancato godimento del **FABBRICATO** assicurato, locato o abitato dall'**ASSICURATO** proprietario, e rimasto danneggiato, da evento indennizzabile a termini di **POLIZZA**, per il periodo necessario al suo ripristino.
I locali abitati dall'**ASSICURATO** vengono compresi in **GARANZIA** per l'importo del canone presumibile ad esso relativo.

In alternativa ai danni da mancato godimento, sono coperte le eventuali spese alberghiere, opportunamente documentate, maturate durante il periodo necessario al ripristino del **FABBRICATO** assicurato e rimasto danneggiato da evento indennizzabile a termini di **POLIZZA**;

- le spese per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli

impianti di riscaldamento e di condizionamento al servizio del **FABBRICATO**.

La **SOCIETÀ**, inoltre, rimborsa i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare le **LASTRE** del **FABBRICATO**, distrutte o danneggiate a seguito di rotture per cause accidentali, nei limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e senza applicazione della regola proporzionale.

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

Esempio di applicazione della **GARANZIA** in presenza della forma di assicurazione a **VALORE INTERO**

- Somma assicurata per il **FABBRICATO** (indicata in **POLIZZA**) = € 200.000
- Valore effettivo del **FABBRICATO** al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000
- Danno subito dal **FABBRICATO** = € 10.000
- il valore effettivo del **FABBRICATO** supera di oltre il 10% la **SOMMA ASSICURATA**, quindi il danno viene liquidato applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la **SOMMA ASSICURATA** e il valore effettivo $(€ 200.000/€ 250.000) \times € 10.000 = € 8.000$

Vedere anche gli articoli "**ASSICURAZIONE PARZIALE**" e "**DEROGA ALLA PROPORZIONALE**" del capitolo "*Obblighi in caso di sinistro*".

1.2 - GRANDINE SU FRAGILI

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga di quanto indicato al successivo articolo "**ESCLUSIONI**", indennizza, nei limiti della **SOMMA ASSICURATA** indicata in polizza, i danni causati dalla grandine a **SERRAMENTI**, vetrate e lucernari in genere, anche se di pertinenza dei singoli appartamenti.

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

Nel caso in cui la **SOCIETÀ** o il **CONTRAENTE** abbiano esercitato la facoltà di recesso dalla **GARANZIA** "**EVENTI ATMOSFERICI**", tale recesso opera, nei medesimi termini, anche per la presente **GARANZIA**.

1.3 - CADUTA ALBERI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente causati al **FABBRICATO** dalla caduta degli alberi di proprietà del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, che si trovino in spazi adiacenti e pertinenti al **FABBRICATO**, a seguito del verificarsi di uno degli eventi garantiti dal precedente articolo "**INCENDIO E SCOPPIO**".

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** ed i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

Nel caso in cui la **SOCIETÀ** o il **CONTRAENTE** abbiano esercitato la facoltà di recesso dalla **GARANZIA** "**EVENTI ATMOSFERICI**", tale recesso opera, nei medesimi termini, anche per la presente **GARANZIA**.

1.4 - EVENTI SOCIOPOLITICI

La **SOCIETÀ** indennizza:

- i danni materiali direttamente causati al **FABBRICATO** da **INCENDIO**, **ESPLOSIONE** e **SCOPPIO** verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali direttamente causati al **FABBRICATO**, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, individualmente od in associazione;
- i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trova il **FABBRICATO**.

Se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, la **SOCIETÀ** indennizza anche i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure elementi/cose posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di sviluppo di fumi, gas, vapori.

A seguito di **SINISTRO** indennizzabile in base alla presente **GARANZIA**, la **SOCIETÀ** rimborsa all'**ASSICURATO**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", le seguenti spese sostenute e documentate:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del **SINISTRO**
- le spese e gli onorari di competenza del perito che l'**ASSICURATO** avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo "*PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO*";
- i danni derivanti dalla perdita dei canoni di locazione o mancato godimento del **FABBRICATO** assicurato, locato o abitato dall'**ASSICURATO** proprietario, e rimasto danneggiato, da evento indennizzabile a termini di **POLIZZA**, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall'**ASSICURATO** vengono compresi in **GARANZIA** per l'importo del canone presumibile ad esso relativo.

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** ed i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'assicurazione è prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

La **SOCIETÀ** ed il **CONTRAENTE** hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente **GARANZIA**, mediante preavviso di 30 giorni.

La **SOCIETÀ**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

1.5 - FENOMENI ELETTRICI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici generati da qualsiasi motivo che interessino macchine e impianti elettrici ed elettronici al servizio dell'intero **FABBRICATO** assicurato (e non di singole unità immobiliari), anche se posti su recinzioni o cancelli facenti parte del **FABBRICATO** stesso.

La **GARANZIA** è valida con la **FRANCHIGIA** indicata nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili i **FABBRICATI**:

- costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali **INCOMBUSTIBILI**, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

Agli effetti della classificazione di cui sopra è consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di **FABBRICATO** la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal **FABBRICATO** stesso;
- materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei **SOLAI** e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10, rispettivamente, della superficie totale delle pareti esterne, dei **SOLAI** e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla struttura non portante del tetto, è elevata a 1/3 allorché si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;

- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.
- adibiti ad abitazioni civili ed uffici per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani;
- totalmente o parzialmente adibiti a cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio;
- non situati sul territorio della Repubblica Italiana.

3 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non sono prestate le **GARANZIE**, le **FRANCHIGIE**, gli **SCOPERTI**, i limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal **CONTRATTO**.

3.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente **SEZIONE**:

- i danni determinati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- i danni determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "EVENTI SOCIOPOLITICI"**;
- i danni determinati da confisca, requisizione, sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- i danni determinati da **ESPLOSIONE**, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni causati con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**;
- i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, grandine e neve. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "EVENTI ATMOSFERICI"**;
- i danni causati da terremoti. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "TERREMOTO"**;
- i danni causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazione di acqua marina, frane;
- i danni causati da inondazioni, alluvioni, e bombe d'acqua. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "ALLUVIONE, INONDAZIONE, BOMBA D'ACQUA"**;
- i danni determinati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua e rigurgiti dei sistemi di scarico;
- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno **SCOPPIO** dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "FENOMENI ELETTRICI"**;
- i danni da spargimenti d'acqua da qualsiasi motivo occasionati, comprese il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei relativi guasti;
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti in caso di dispersione di gas;
- i danni da smarrimento o da **FURTO** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la **GARANZIA**;
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;

Relativamente alle **LASTRE**, sono inoltre esclusi i danni subiti da lucernari o pensiline e quelli verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

Per la **GARANZIA "EVENTI SOCIOPOLITICI"**, sono esclusi i danni:

- causati da imbrattamento dei muri;
- dovuti a interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra, mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione, anche se tali circostanze sono conseguenti ad **INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO**;
- di **FURTO**, nonché quelli a **FISSI** e **INFISSI** e **SERRAMENTI** già indennizzabili con la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO"**;
- di smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti da macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonovisivi, per effetto di scariche o di altri fenomeni elettrici, comunque

occasionati. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "FENOMENI ELETTRICI"**.

Per la **GARANZIA "CADUTA ALBERI"**, la **SOCIETÀ** non indennizza i danni causati da:

- alberi, o loro parti, colpiti da agenti patogeni o infestati da insetti o da altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
 - alberi, o loro parti, che in considerazione dell'età e/o stato di deperimento avrebbero dovuto manifestamente essere sottoposti ad abbattimento o potatura;
 - arbusti, essenze erbacee, muschi, licheni, funghi, muffe;
- nonché i danni conseguenti a interventi di manutenzione non eseguiti a regola d'arte.

Sono inoltre esclusi:

- i danni subiti dagli alberi stessi;
- i danni subiti da cose mobili all'aperto;
- ogni forma di deprezzamento dell'intero giardino o parco o dell'intero complesso;
- i costi di bonifica del terreno.

Per la **GARANZIA "FENOMENI ELETTRICI"**, la **SOCIETÀ** non indennizza i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al **CONTRAENTE/ASSICURATO** all'atto della stipulazione della **POLIZZA**, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

3.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- **FRANCHIGIA = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550**

TABELLA 1

Applicazione delle FRANCHIGIE

GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
INCENDIO E SCOPPIO Rimpiazzo del combustibile	€ 100
FENOMENI ELETTRICI	Indicata in POLIZZA

3.3 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA 2

Applicazione degli SCOPERTI

GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
EVENTI SOCIOPOLITICI	10% dell'INDENNIZZO con il minimo di € 250
GRANDINE SU FRAGILI	Indicato in POLIZZA
CADUTA DI ALBERI	10% dell'INDENNIZZO con il minimo di € 250

3.4 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per limite di **INDENNIZZO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata **GARANZIA**.

Il limite di **INDENNIZZO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata GARANZIA

- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO** e per anno: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO** e € 500,00 per anno: in questo caso la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo **SINISTRO**.

Eccettuati i casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio⁽³⁾, per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **SINISTRO**, per nessun titolo la **SOCIETÀ** potrà essere

tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

TABELLA 3

Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO.

GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
<i>INCENDIO E SCOPPIO - Furto e guasti di fissi, infissi e serramenti</i>	€ 1.000 Tale limite si riferisce, separatamente, ai danni subiti da FISSI, INFISSI e SERRAMENTI : • di proprietà ed uso comune; • di pertinenza di ogni singolo appartamento.
<i>Spese di demolizione, sgombero e trasporto e smaltimento dei residui del sinistro</i>	10% dell' INDENNIZZO liquidabile ai sensi di POLIZZA , con il limite di € 35.000
<i>Spese e onorari perito di competenza dell'Assicurato</i>	5% dell'importo indennizzabile, con il limite di € 5.000 per SINISTRO
<i>Perdita dei canoni di locazione e mancato godimento</i>	Sino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate, per un periodo massimo di un anno
<i>INCENDIO E SCOPPIO – Spese alberghiere</i>	€ 50.000, per un periodo massimo di un anno dal SINISTRO
<i>INCENDIO E SCOPPIO - Rimpiazzo del combustibile</i>	€ 1.500
<i>INCENDIO E SCOPPIO – Rottura accidentale di lastre</i>	€ 500 per singola LASTRA per SINISTRO
<i>CADUTA ALBERI</i>	€ 20.000
<i>EVENTI SOCIOPOLITICI</i>	80% della SOMMA ASSICURATA per il FABBRICATO

Cosa fare in caso di Sinistro

4 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**ASSICURATO** o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**INCENDIO**, sono a carico della **SOCIETÀ** ⁽⁴⁾;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ⁽⁵⁾.

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve altresì:

- in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla **SOCIETÀ**;
- conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della **SOCIETÀ**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **SOCIETÀ** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, nasconde, sottrae o manomette cose salvate o utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**INDENNIZZO**.

4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A. definito direttamente tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;
oppure, su richiesta di una delle due **PARTI**
- B. tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle **PARTI** non nomina il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

4.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **SINISTRO**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'**ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo "**VALORE A NUOVO**" e "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";

- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del **SINISTRO** è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero **FABBRICATO** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
2. si determina un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
3. si determina il danno applicando il deprezzamento di cui al punto 2 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

Se il **FABBRICATO** è realizzato su area di altrui proprietà e il danno è superiore al 30% del valore del **FABBRICATO**, la **SOCIETÀ** pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il **FABBRICATO** come in condizione di demolizione.

La restante parte sarà pagata solo dopo che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

4.6 - VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" del **FABBRICATO** si intende convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **FABBRICATO** assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, a parziale deroga del precedente articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**", le **PARTI** convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono.

1. In caso di **SINISTRO** si determina:
 - a) l'ammontare del danno e del rispettivo **INDENNIZZO** come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'**INDENNIZZO** di cui al precedente punto a), determina l'**INDENNIZZO** complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti del successivo articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**" il supplemento di **INDENNIZZO** viene riconosciuto in misura:
 - a) totale, se la **SOMMA ASSICURATA** è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo;
 - b) parziale, se la **SOMMA ASSICURATA** è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del **SINISTRO**, determinato sulla base delle stime di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**"; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di **INDENNIZZO** viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) nulla, se la **SOMMA ASSICURATA** è uguale o inferiore al valore al momento del **SINISTRO**, determinato sulla base delle stime di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**".
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di **INDENNIZZO** si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'**INDENNIZZO** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **FABBRICATO**, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**".
5. Il pagamento del supplemento di **INDENNIZZO** è effettuato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trova il **FABBRICATO** colpito o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la **SOCIETÀ**, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia.

Esempio di determinazione del supplemento di **INDENNIZZO** secondo la formula assicurativa “valore a nuovo” al momento del **SINISTRO**

- 1) Valore a nuovo € 150.000
- 2) Valore effettivo al momento del **SINISTRO** € 100.000
- 3) Supplemento di **INDENNIZZO** € 50.000

casi	SOMMA ASSICURATA	TIPO DI SOMMA ASSICURATA	SUPPLEMENTO INDENNIZZO RICONOSCIUTO
1	€ 150.000	Maggiore o uguale al valore a nuovo	€ 50.000
2	€ 120.000	Maggiore del valore al momento del SINISTRO	€ 20.000
3	€ 90.000	Minore o uguale del valore al momento del SINISTRO	€ 0

4.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del **SINISTRO** la **SOMMA ASSICURATA** per la **GARANZIA** “*INCENDIO E SCOPPIO*” sul **FABBRICATO** risulta inferiore al valore del **FABBRICATO** stimato con i criteri indicati al precedente articolo “*DETERMINAZIONE DEL DANNO*”, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi (“regola proporzionale”). Nel capitolo 1 “*Che cosa è assicurato?*” è riportato un esempio.

4.8 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se al momento del **SINISTRO**, la **SOMMA ASSICURATA** risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui al precedente articolo “*ASSICURAZIONE PARZIALE*”.

Se la **SOMMA ASSICURATA** risultasse insufficiente in misura superiore al 10%, verrà applicata la regola proporzionale, ma solo per l'eccedenza rispetto a detto 10%.

4.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della **GARANZIA** (cioè verificato che sia stato pagato il relativo **PREMIO**), se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al **SINISTRO** non si evidenzia nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo “*ESCLUSIONI*”, la **SOCIETÀ**, quantificato e concordato il danno, provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

4.10 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'**ASSICURATO** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **SINISTRO** o del suo presunto importo e se l'**INDENNIZZO** complessivo è prevedibile in almeno € 100.000.

L'anticipo verrà pagato dalla **SOCIETÀ** dopo 60 giorni dalla data di denuncia del **SINISTRO**, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 550.000, qualunque sia l'ammontare stimato del **SINISTRO**.

4.11 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE** di circostanze aggravanti il **RISCHIO** non comporteranno decadenza del diritto all'**INDENNIZZO**, né riduzione dello stesso, se tali omissioni od inesattezze sono avvenute in buona fede.

La **SOCIETÀ** ha peraltro il diritto di percepire la differenza di **PREMIO** corrispondente al maggior **RISCHIO** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; b) conservare le tracce ed i residui del SINISTRO fino alla liquidazione del danno.	Avvisare del SINISTRO l'Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA, oppure la SOCIETÀ. Se si presume che il SINISTRO è doloso, bisogna: a) denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno. b) trasmettere alla SOCIETÀ copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del SINISTRO. Mettere a disposizione della SOCIETÀ o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente **SEZIONE** con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.*

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Art. 624 - Furto

Chiunque s'impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1914 – Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(4) Secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del **CODICE CIVILE**.

Art.1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o

concorrere in proporzione del valore assicurato.

- (5) Ai sensi dell'articolo **1913** del **CODICE CIVILE**.
Art.1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Vittoria con te
Condomini

SEZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ASSICURATO**: il proprietario del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** e, se il **FABBRICATO** è in condominio, i seguenti soggetti: il Condominio, i singoli condòmini e l'Amministratore.
- **DATI**: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software) memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **DATI PERSONALI**: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.
- **FABBRICATO**: l'intera costruzione edile, identificata in **POLIZZA**, comprese recinzioni e relative dipendenze (pannelli termici solari e/o impianti fotovoltaici, centrale termica, solai, cantine, box) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del **FABBRICATO**, compresi **FISSI**, **INFISSI** e **SERRAMENTI** opere di fondazione o interrate, nonché gli impianti fissi: idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria (compresi gli impianti di riscaldamento e condizionamento pertinenti alle singole unità immobiliari), gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive centralizzate come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono inoltre considerati facenti parte del **FABBRICATO** gli spazi ad esso adiacenti, purché l'area complessiva non superi 10.000 metri quadrati, e adibiti a:
 - giardino;
 - parco;
 - strade private interne, recinzioni in genere, compresi cancelli anche automatici, alberi anche ad alto fusto, piscine, attrezzature sportive e giochi ad uso esclusivo del condominio, esclusi giostrone azionate da motore, capannoni pressostatici e simili.

Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di **FABBRICATO** in condominio, si intendono comprese anche le relative quote delle parti costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione, s'intende assicurata l'intera porzione del **FABBRICATO** di proprietà dell'**ASSICURATO**.

- **FISSI**: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **FURTO**: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri⁽¹⁾.
- **INFISSI**: telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono per applicarvi finestre, porte, sportelli ecc. destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel tetto.
- **MASSIMALE**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **RISARCIMENTO**, questo non è in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta al massimale nella misura e nei limiti dal Codice Civile⁽²⁾, rispetto al massimale o al sottolimito di **RISARCIMENTO** applicabile.
- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**: forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO** avviene sino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA**, per anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale⁽³⁾.
- **SERRAMENTI**: strutture mobili (realizzate in qualunque materiale) destinate a chiudere un'apertura (finestra, porta, sportello ecc.) praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel tetto.
- **SISTEMA INFORMATICO**: insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database,

mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del **SISTEMA INFORMATICO** anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

- **SUPPORTI DATI:** tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.
- **VITA PRIVATA:** tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, secondaria ed occasionale.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.

1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO**, nei limiti del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del **FABBRICATO** assicurato in **POLIZZA** ed alla conduzione degli spazi comuni.

L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile dell'**ASSICURATO**:

- per i danni cagionati a terzi a seguito di caduta di neve non rimossa tempestivamente dalle coperture del **FABBRICATO**;
- per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria;
- per lavori di manutenzione straordinaria affidata a terzi, in qualità di committente, anche nei casi di applicazione delle norme del "Testo Unico per la sicurezza del lavoro" ⁽⁴⁾ sempre che:
 1. l'**ASSICURATO** abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ⁽⁵⁾;
 2. dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni gravi o gravissime ⁽⁶⁾.

La garanzia per la Responsabilità Civile verso terzi si intende inoltre estesa:

- ai **danni da inquinamento accidentale** conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture del **FABBRICATO** assicurato.

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** ed i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- ai **danni da interruzioni o sospensioni di attività** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **SINISTRO** indennizzabile a termini della presente **POLIZZA**

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** ed i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Se l'assicurazione è stipulata da un Condominio, sono considerati terzi i singoli condòmini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino, come tale, verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

1.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La **SOCIETÀ**, con limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", tiene indenne l'**ASSICURATO** di quanto sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) per gli infortuni subiti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alla vigilanza e custodia del **FABBRICATO**, alla ordinaria pulizia della sede e dei vani di uso comune, alla conduzione o manutenzione degli impianti posti a servizio esclusivo del **FABBRICATO** ⁽⁷⁾;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nel precedente punto a), subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.

La **GARANZIA** è efficace alla condizione che, al momento del **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ⁽⁸⁾.

1.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE

L'assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), si intende estesa a favore:

- dei locatari e dei singoli condòmini domiciliati nel condominio, per danni che essi o che persone delle quali o con le quali debbano rispondere (figli minori o domestici) involontariamente cagionino a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento - all'interno del condominio - di attività inerenti alla **VITA PRIVATA** o, limitatamente agli addetti ai servizi domestici, a quella lavorativa. La **GARANZIA** vale anche per la responsabilità civile derivante ai famigliari conviventi con i locatari ed i condòmini domiciliati nel condominio (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti);
- dei locatari e dei singoli condòmini in qualità di conduttori dei locali adibiti ad appartamenti, uffici o studi professionali.

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che i locatari e i condòmini domiciliati nel condominio nonché i conduttori dei locali adibiti ad uffici o studi professionali, sono considerati terzi tra di loro.

Sono compresi i danni:

- connessi alla conduzione delle dimore e degli uffici o studi professionali, compresa l'esecuzione in economia dei lavori di manutenzione ordinaria nonché, in qualità di committente, di lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi;
- derivanti dall'uso di apparecchi domestici in genere e delle attrezzature ivi esistenti, nonché da caduta di antenne radiotelevisive;
- conseguenti ad incendio ed esplosione di gas, scoppio degli apparecchi a vapore, degli impianti a termosifone, del tubo a raggi catodici dell'apparecchio televisivo.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo "**ESCLUSIONI**", si intendono compresi i danni a persone, cose ed animali determinati da spargimenti d'acqua.

1.4 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO** nei limiti del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da evento indennizzabile per **GARANZIE** previste nella **SEZIONE "INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"**.

La **GARANZIA** comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di esercizio - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, con i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili i **FABBRICATI**:

- costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali **INCOMBUSTIBILI**, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

Agli effetti della classificazione di cui sopra è consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di **FABBRICATO** la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal **FABBRICATO** stesso;
- materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei **SOLAI** e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10, rispettivamente, della superficie totale delle pareti esterne, dei **SOLAI** e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla struttura non portante del tetto, è elevata a 1/3 allorché si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.

- adibiti ad abitazioni civili ed uffici per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani;
- totalmente o parzialmente adibiti a cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio;
- non situati sul territorio della Repubblica Italiana.

Non sono considerati terzi ai fini dell'efficacia delle **GARANZIE**:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) se l'**ASSICURATO** non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'**ASSICURATO**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Per la **GARANZIA "RICORSO TERZI DA INCENDIO"**, oltre a quanto specificato nel precedente comma alle lettere a) e b), non sono considerati terzi le Società che, rispetto all'**ASSICURATO** che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate⁽⁹⁾, nonché gli amministratori delle medesime.

3 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non sono prestate le **GARANZIE**, le **FRANCHIGIE**, gli **SCOPERTI**, i limiti e sottolimiti di **RISARCIMENTO** previsti dal **CONTRATTO**.*

3.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente **SEZIONE**:

- a) a persone, cose ed animali determinati da spargimenti d'acqua, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- b) da esercizio, da parte di chiunque, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'**ASSICURATO**, degli inquilini e condomini, o loro familiari, fatto salvo quanto previsto dalla **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE"** se operante;
- c) da **FURTO**;
- d) a cose derivanti da incendio delle cose degli **ASSICURATI** o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "RICORSO TERZI DA INCENDIO"**;
- e) alle cose ed agli animali che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- g) da campi elettromagnetici;
- h) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- i) da **FURTO**, perdita, divulgazione non autorizzata di **DATI PERSONALI** non pubblici;
- j) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'Assicurato compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'**ASSICURATO**;
- k) da inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;
- l) da contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del **SINISTRO**.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO"** sono escluse le malattie professionali.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE"** sono esclusi i danni:

- conseguenti all'espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
- connessi allo svolgimento di attività lavorative nel condominio, salvo che per gli addetti ai servizi domestici;
- derivanti dalla proprietà di animali;
- derivanti dalla detenzione di armi da fuoco;
- alle cose in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo dagli **ASSICURATI**;
- da prodotti geneticamente modificati (OGM);

- derivanti dalla conduzione di locali adibiti a laboratori di prova o di analisi in genere. Sono comunque esclusi i rischi della responsabilità di tipo professionale.

Per la **GARANZIA "RICORSO TERZI DA INCENDIO"** sono esclusi i danni:

- a cose che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'**ASSICURATO** e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

3.2 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 2.500;

- danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'**ASSICURATO** = € 7.500 poiché rimane a carico dell'**ASSICURATO** lo SCOPERTO minimo di € 2.500
- danno 2 = € 30.000; danno indennizzato all'**ASSICURATO** = € 27.000 poiché rimane a carico dell'**ASSICURATO** lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 3.000, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA 1

Applicazione degli SCOPERTI

GARANZIA o evento	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
R.C.T. – Danni da inquinamento accidentale	10% con il minimo di € 1.550
R.C.T. – Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% con il minimo di € 250

3.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

La **GARANZIA** viene prestata nel limite del **MASSIMALE** convenuto in **POLIZZA** per ogni **SINISTRO**, limite che resta a tutti gli effetti unico anche nel caso siano coinvolti più **ASSICURATI**.

Tuttavia il **MASSIMALE** verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile dell'**ASSICURATO/CONTRAENTE** ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra l'**ASSICURATO/CONTRAENTE** e gli altri assicurati la **GARANZIA** opera solo a favore del primo.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di **RISARCIMENTO** di seguito indicati.

Cosa si intende per “limite di RISARCIMENTO”?

Per limite di RISARCIMENTO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di RISARCIMENTO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di RISARCIMENTO per una determinata GARANZIA

- limite di RISARCIMENTO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di RISARCIMENTO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- limite di RISARCIMENTO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

TABELLA 2

Applicazione dei limiti di RISARCIMENTO

GARANZIA o evento	Limiti di RISARCIMENTO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
<i>Danni da inquinamento accidentale</i>	€ 55.000
<i>Danni da interruzioni o sospensioni di attività</i>	€ 100.000
<i>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</i>	25% del MASSIMALE prescelto per ogni persona infortunata, con il massimo di € 250.000
<i>RICORSO TERZI - Danni da interruzioni o sospensioni di attività</i>	10% della SOMMA ASSICURATA

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

4 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** l'**ASSICURATO**, anche tramite il **CONTRAENTE**, deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell'evento. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁽¹⁰⁾

L'**ASSICURATO** deve:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di **RISARCIMENTO** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso della **SOCIETÀ**.

Per quanto relativo alla "**GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO**", l'**ASSICURATO** deve denunciare soltanto i **SINISTRI** per i quali ha luogo l'inchiesta infortunistica ovvero riceva richiesta di **RISARCIMENTO** a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 5 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta ovvero la richiesta di **RISARCIMENTO**.

4.2 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione del **RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

4.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO E SPESE LEGALI

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

4.4 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del **SINISTRO** il valore dell'immobile indicato in **POLIZZA** risulta inferiore al valore del **FABBRICATO** stimato con i criteri di seguito indicati, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi ("regola proporzionale").

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del **SINISTRO** è ottenuta secondo il seguente criterio:

si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero **FABBRICATO** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

4.5 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

In caso di **SINISTRO** non si applicherà il disposto del precedente articolo “*ASSICURAZIONE PARZIALE*” se il valore dell’immobile indicato in **POLIZZA** risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora il valore dell’immobile risulti insufficiente in misura superiore al 10%, verrà applicata la regola proporzionale prevista al precedente articolo “*ASSICURAZIONE PARZIALE*”, ma solo per l’eccedenza rispetto a detto 10%.

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente **SEZIONE** con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.*

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Art. 624 - Furto

Chiunque s'impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(4) **TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs n° 81/2008, così come modificato dal D.Lgs n°106/2009**

(5) **TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs n° 81/2008, così come modificato dal D.Lgs n°106/2009**

(6) **CODICE PENALE - Art. 583 – Circostanze aggravanti**

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l'aborto della persona offesa.

(7) **TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124) - Artt. 10 e 11, nonché del D. Lgs. 19 aprile 2001, n° 202**

Art. 10

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11

L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

(8) **LEGGE 12 giugno 1984, n° 222 - Art. 14 - Surrogazione**

1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(9) **CODICE CIVILE - Art. 2359 - Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(10) **CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te
Condomini

SEZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **FABBRICATO**: l'intera costruzione edile, identificata in **POLIZZA**, comprese recinzioni e dipendenze (attrezzature sportive e per giochi ad uso esclusivo del condominio, pannelli termici solari e/o impianti fotovoltaici, centrale termica, solai, cantine, box) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del **FABBRICATO**, compresi **FISSI**, **INFISSI** e **SERRAMENTI** ed opere di fondazione od interrate, nonché gli impianti fissi: idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria (compresi gli impianti di riscaldamento e condizionamento pertinenti alle singole unità immobiliari), gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive centralizzate come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di **FABBRICATO** in condominio, si intendono comprese anche le relative quote delle parti costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione, s'intende assicurata l'intera porzione del **FABBRICATO** di proprietà dell'**ASSICURATO**.
- **FISSI**: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **FRANCHIGIA**: importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **FURTO**: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri⁽¹⁾.
- **INFISSI**: telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono per applicarvi finestre, porte, sportelli ecc. destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel tetto.
- **MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, questo non è in aggiunta al **MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA** ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta al **MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA** nella misura e nei limiti stabiliti dal Codice Civile⁽²⁾, rispetto al **MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA** o al sottolimito di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** applicabile.
- **SCOPERTO**: percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.
- **SERRAMENTI**: strutture mobili (realizzate in qualunque materiale) destinate a chiudere un'apertura (finestra, porta, sportello ecc.) praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel tetto.
- **VALORE INTERO**: forma di assicurazione che copre la totalità del valore del **FABBRICATO** assicurato. Se al momento del **SINISTRO** viene accertato un valore del **FABBRICATO** superiore a quello assicurato, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**ASSICURATO** (regola proporzionale)⁽³⁾.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**.

La copertura assicurativa di cui alla presente **SEZIONE** riguarda i danni materiali e diretti subiti dal **FABBRICATO** e la copertura di responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi da spargimento d'acqua.

Tutte le **GARANZIE** sono valide entro le **SOMME ASSICURATE** indicate in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'assicurazione è stipulata nella forma a **VALORE INTERO**.

Esempio di applicazione della **GARANZIA** in presenza della forma di assicurazione a **VALORE INTERO**

- Somma assicurata per il **FABBRICATO** (indicata in **POLIZZA**) = € 200.000
- Valore effettivo del **FABBRICATO** al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000
- Danno subito dal **FABBRICATO** = € 10.000
- il valore effettivo del **FABBRICATO** supera di oltre il 10% la **SOMMA ASSICURATA**, quindi il danno viene liquidato applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la **SOMMA ASSICURATA** e il valore effettivo $(€ 200.000 / € 250.000) \times € 10.000 = € 8.000$

Vedere anche gli articoli "**ASSICURAZIONE PARZIALE**" e "**DEROGA ALLA PROPORZIONALE**" del capitolo "**Obblighi in caso di sinistro**"

1.1 - ACQUA CONDOTTA

La **SOCIETÀ**, nel limite della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** per il **FABBRICATO**, indennizza i danni materiali direttamente causati al **FABBRICATO** descritto in **POLIZZA** (escluso il valore dell'area) da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel **FABBRICATO** stesso.

La **SOCIETÀ**, inoltre, tiene indenne l'**ASSICURATO** di quanto questi sia tenuto a pagare, nel limite del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **RISARCIMENTO** (capitale, interessi e spese) di danni, involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, escluso il **FABBRICATO**, in conseguenza di danno arrecato da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **FABBRICATO**. Sono compresi anche i danni a cose trovantisi in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, anche se costituenti deposito per le predette attività.

Se l'assicurazione è stipulata da un Condominio, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino, come tale, verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

La **GARANZIA** è valida con lo **SCOPERTO** e la **FRANCHIGIA** indicate nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - OCCLUSIONI DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA

La **SOCIETÀ** risponde dei danni indennizzabili a termini della **GARANZIA** “ACQUA CONDOTTA”, prodotti da spargimento d’acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **FABBRICATO** stesso.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

1.3 - DANNI DA GELO

La **SOCIETÀ** risponde dei danni indennizzabili a termini della **GARANZIA** “ACQUA CONDOTTA” prodotti da spargimento d’acqua conseguente alla rottura derivante da gelo degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

1.4 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D’ACQUA

La **SOCIETÀ**, in caso di danno indennizzabile a termini delle **GARANZIE**

- “ACQUA CONDOTTA”,
- “OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA”
- “DANNI DA GELO”,

rimborsa le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e/o i relativi raccordi dai quali si è verificato lo spargimento d’acqua.

Sono comprese anche le spese sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti di **FABBRICATO**, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

1.5 - CONDUTTURE INTERRATE

La copertura prevista dalle **GARANZIE**:

- “ACQUA CONDOTTA”,
- “SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D’ACQUA”

è estesa ai danni causati dalla rottura di tubature interrate, anche se poste all'esterno del **FABBRICATO** assicurato, purché in area di pertinenza del **FABBRICATO** (o della singola porzione assicurata), con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

Se presente in **POLIZZA** la **GARANZIA** “OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA” la copertura è estesa anche ai danni causati da occlusione delle tubature interrate, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

1.6 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

La **SOCIETÀ**, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del **FABBRICATO** assicurato, rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e/o i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o al ripristino di parti del **FABBRICATO** assicurato, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

1.7 - INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo “ESCLUSIONI”, indennizza i danni materiali e diretti arrecati al **FABBRICATO** assicurato prodotti da allagamento verificatosi all'interno del **FABBRICATO** a seguito dell'intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale, a meno che il **SINISTRO** non derivi da mancata o carente manutenzione.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

2 - Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.

Non sono assicurabili i **FABBRICATI**:

- costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali **INCOMBUSTIBILI**, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

Agli effetti della classificazione di cui sopra è consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di **FABBRICATO** la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal **FABBRICATO** stesso;
 - materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei **SOLAI** e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10, rispettivamente, della superficie totale delle pareti esterne, dei **SOLAI** e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla struttura non portante del tetto, è elevata a 1/3 allorché si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
 - i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
 - i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.
- adibiti ad abitazioni civili ed uffici per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani;
 - totalmente o parzialmente adibiti a cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio;
 - non situati sul territorio della Repubblica Italiana.

3 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non sono prestate le **GARANZIE**, le **FRANCHIGIE**, gli **SCOPERTI**, i limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** previsti dal **CONTRATTO**.*

3.1 - ESCLUSIONI

A) Relativamente ai danni materiali e diretti subiti dal FABBRICATO, sono esclusi dalla presente **SEZIONE**:

- i danni determinati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- i danni determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- i danni determinati da confisca, requisizione, sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- i danni determinati da **ESPLOSIONE**, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni causati con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**;
- i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, grandine e neve;
- i danni causati da terremoti;
- i danni causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazione di acqua marina, frane;
- i danni causati da inondazioni, alluvioni, e bombe d'acqua;
- i danni determinati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua e rigurgiti dei sistemi di scarico. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO"**;
- da fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO"**;
- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno **SCOPPIO** dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- il **RIMBORSO** delle spese sostenute per demolizione, sgombero e ripristino di parti del **FABBRICATO**, derivanti dalla ricerca e dall'eliminazione o riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d'acqua. Esclusione non valida se in polizza è attiva la **GARANZIA "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA"**;
- il **RIMBORSO** delle spese di ricerca e riparazione dei guasti in caso di dispersione di gas. Esclusione non valida se è attiva la **GARANZIA "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"**;
- i danni da smarrimento o da **FURTO** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è

prestata la **GARANZIA**;

- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- i danni conseguenti ad intasamento di gronde e pluviali di pertinenza del **FABBRICATO**. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI"**;
- i danni causati da rottura e/o occlusione di tubature interrate. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "CONDUTTURE INTERRATE"**;
- i danni causati da gelo. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "DANNI DA GELO"**;
- i danni da spargimento d'acqua conseguenti ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel **FABBRICATO** assicurato. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA"**;
- i danni da spargimento d'acqua conseguenti a traboccamento o rigurgito di fognature. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA"**;
- umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- rottura di pluviali esterni (non collocati nei muri).

Relativamente alle **LASTRE**, sono inoltre esclusi i danni subiti da lucernari o pensiline e quelli verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

B) Relativamente alla responsabilità civile verso terzi, sono esclusi dalla presente SEZIONE:

- i danni da esercizio, da parte di chiunque, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'**ASSICURATO**, degli inquilini e condomini, o loro familiari;
- i danni da **FURTO**;
- i danni a cose derivanti da incendio delle cose degli **ASSICURATI** o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo. Esclusione non operante se è attiva la **GARANZIA "RICORSO TERZI DA INCENDIO"**;
- alle cose ed agli animali che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- da **FURTO**, perdita, divulgazione non autorizzata di **DATI PERSONALI** non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'**ASSICURATO**;
- da inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;
- da contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del **SINISTRO**;
- umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- rottura di pluviali esterni (non collocati nei muri).

Per la **GARANZIA "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA"** sono esclusi i danni conseguenti:

- ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del **FABBRICATO**;
- ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Per la **GARANZIA "DANNI DA GELO"** sono esclusi i danni:

- conseguenti a spargimento d'acqua causato da rottura di condutture installate all'esterno del **FABBRICATO** o interrate;
- conseguenti a spargimento d'acqua causato da rottura di grondaie e pluviali;
- ai locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del **SINISTRO**;
- ai **FABBRICATI** o parte di essi adibiti ad abitazione saltuaria non costituenti condominio.

Per la **GARANZIA "CONDUTTURE INTERRATE"** sono esclusi i danni causati da impianti di irrigazione.

Per la **GARANZIA "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"**, sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del **FABBRICATO**.

3.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- FRANCHIGIA = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550

TABELLA 1

Applicazione delle FRANCHIGIE

GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
<i>ACQUA CONDOTTA – Danni materiali e diretti al fabbricato da acqua condotta</i>	Indicata in POLIZZA
<i>ACQUA CONDOTTA - Responsabilità civile per danni da spargimento di acqua</i>	Indicata in POLIZZA
<i>OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA</i>	Indicata in POLIZZA
<i>DANNI DA GELO</i>	Indicata in POLIZZA
<i>SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA</i>	Indicata in POLIZZA
<i>CONDUTTURE INTERRATE</i>	Indicata in POLIZZA
<i>SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS</i>	Indicata in POLIZZA
<i>INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI</i>	Indicata in POLIZZA

3.3 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA 2

Applicazione degli SCOPERTI

GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
ACQUA CONDOTTA - Danni da spargimento d'acqua a cose in locali interrati o seminterrati	10% dell'INDENNIZZO con il minimo della FRANCHIGIA indicata in POLIZZA per la GARANZIA "ACQUA CONDOTTA"

3.4 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune **GARANZIE** prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per limite di **INDENNIZZO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata **GARANZIA**.

Il limite di **INDENNIZZO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata GARANZIA

- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO** e per anno: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO** e € 500,00 per anno: in questo caso la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo **SINISTRO**..

Eccettuati i casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio⁽⁴⁾, per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **SINISTRO**, per nessun titolo la **SOCIETÀ** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

TABELLA 3

Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO.

GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA	€ 2.000 per SINISTRO e € 5.000 per ciascuna annualità
DANNI DA GELO	€ 1.000 per SINISTRO e € 3.000 per ciascuna annualità
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA	4/1000 della SOMMA ASSICURATA per il FABBRICATO,

SPARGIMENTO DI ACQUA	con il minimo di € 1.000
CONDUTTURE INTERRATE	€ 2.500
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS	€ 1.000 per SINISTRO e € 3.000 per ciascuna annualità
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	€ 5.000

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

4 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI***

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell'evento ⁽⁵⁾.

In caso di danni materiali e diretti subiti dal **FABBRICATO**, Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve altresì:

- in caso di evento di sospetta origine dolosa fare denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla **SOCIETÀ**;
- conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della **SOCIETÀ**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **SOCIETÀ** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danni involontariamente cagionati a terzi, Il **CONTRAENTE/ASSICURATO**:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di **RISARCIMENTO** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso della **SOCIETÀ**.

4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, nasconde, sottrae o manomette cose salvate o utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**INDENNIZZO**.

4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

In caso di danni materiali e diretti subiti dal **FABBRICATO**, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A. definito direttamente tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;
oppure, su richiesta di una delle due **PARTI**
- B. tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle **PARTI** non nomina il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

4.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **SINISTRO**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;

- c) verificare se l'**ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo "**VALORE A NUOVO**" e "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del **SINISTRO** è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero **FABBRICATO** assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**;
2. si determina un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
3. si determina il danno applicando il deprezzamento di cui al punto 2 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

Se il **FABBRICATO** è realizzato su area di altrui proprietà e il danno è superiore al 30% del valore del **FABBRICATO**, la **SOCIETÀ** pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il **FABBRICATO** come in condizione di demolizione.

La restante parte sarà pagata solo dopo che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

4.6 - VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" del **FABBRICATO** si intende convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **FABBRICATO** assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, a parziale deroga del precedente articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**", le **PARTI** convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono.

1. In caso di **SINISTRO** si determina:
 - a) l'ammontare del danno e del rispettivo **INDENNIZZO** come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'**INDENNIZZO** di cui al precedente punto a), determina l'**INDENNIZZO** complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti del successivo articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**" il supplemento di **INDENNIZZO** viene riconosciuto in misura:
 - a) totale, se la **SOMMA ASSICURATA** è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo;
 - b) parziale, se la **SOMMA ASSICURATA** è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del **SINISTRO**, determinato sulla base delle stime di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**"; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di **INDENNIZZO** viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) nulla, se la **SOMMA ASSICURATA** è uguale o inferiore al valore al momento del **SINISTRO**, determinato sulla base delle stime di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**".
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di **INDENNIZZO** si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'**INDENNIZZO** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **FABBRICATO**, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**".
5. Il pagamento del supplemento di **INDENNIZZO** è effettuato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trova il

FABBRICATO colpito o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la **SOCIETÀ**, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia.

Esempio di determinazione del supplemento di INDENNIZZO secondo la formula assicurativa “valore a nuovo” al momento del SINISTRO

- 1) Valore a nuovo € 150.000
- 2) Valore effettivo al momento del SINISTRO € 100.000
- 3) Supplemento di INDENNIZZO € 50.000

casi	SOMMA ASSICURATA	TIPO DI SOMMA ASSICURATA	SUPPLEMENTO INDENNIZZO RICONOSCIUTO
1	€ 150.000	Maggiore o uguale al valore a nuovo	€ 50.000
2	€ 120.000	Maggiore del valore al momento del SINISTRO	€ 20.000
3	€ 90.000	Minore o uguale del valore al momento del SINISTRO	€ 0

4.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del **SINISTRO** la **SOMMA ASSICURATA** per la **GARANZIA “INCENDIO E SCOPPIO”** sul **FABBRICATO** risulta inferiore al valore del **FABBRICATO** stimato con i criteri indicati al precedente articolo “**DETERMINAZIONE DEL DANNO**”, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi (“regola proporzionale”). Nel capitolo 1 “*Che cosa è assicurato?*” è riportato un esempio.

4.8 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se al momento del **SINISTRO**, la **SOMMA ASSICURATA** risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui al precedente articolo “**ASSICURAZIONE PARZIALE**”.

Se la **SOMMA ASSICURATA** risultasse insufficiente in misura superiore al 10%, verrà applicata la regola proporzionale, ma solo per l'eccedenza rispetto a detto 10%.

4.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E/O DEL RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della **GARANZIA** (cioè verificato che sia stato pagato il relativo **PREMIO**), ricevuta la documentazione necessaria, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede entro 30 giorni, tramite invio dell'apposito atto di transizione e quietanza, alla liquidazione:

- dell'**INDENNIZZO** per i danni materiali e diretti subiti dal **FABBRICATO**, se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al **SINISTRO** non è stato evidenziato nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo “*Esclusioni*”;
- del **RISARCIMENTO** per i danni involontariamente cagionati a terzi, purché sia stata accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso.

La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d.

coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

4.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente **SEZIONE** con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.*

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Art. 624 - Furto

Chiunque s'impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto

(4) **CODICE CIVILE - Art.1914 – Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(5) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

Art.1913 -Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia. Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.

1921



Vittoria
Assicurazioni

Chi privilegia se stesso, privilegia gli altri